

8 DE JULIO DE 2025



CONCEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD 1

*FRANCISCO JAVIER OTERO HERRERO
GRUPO ATU*

Conceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos

Conceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos

Responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué operaciones acerca de un fichero se notifican al Registro General de Protección de Datos?

Con la entrada en vigor del **RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)** y la **LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales)**, la obligación de notificar e inscribir ficheros al **Registro General de Protección de Datos (de la AEPD)** desapareció.

Anteriormente, con **la LOPD de 1999**, se notificaban:

- La creación de ficheros.
- La modificación de datos de un fichero ya inscrito (ej., finalidad, tipo de datos, categorías de interesados, transferencias internacionales, etc.).
- La supresión de ficheros.

Actualmente, el enfoque se centra en la **responsabilidad proactiva** de las **organizaciones** y en el **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** interno. Las operaciones que antes se notificaban ahora se deben documentar en este **RAT**.

2. ¿Cómo se notifica la existencia de un fichero al Registro General de Protección de Datos?

Como se mencionó, **actualmente ya no se notifica la existencia de ficheros al Registro General de Protección de Datos de la AEPD**. El sistema de registro de ficheros de la antigua **LOPD** fue derogado por el **RGPD**.

Ahora, la **notificación interna** y la **documentación** se realiza a través de la elaboración y mantenimiento de un **Registro de Actividades de Tratamiento (RAT)** por parte del responsable del tratamiento. Este registro debe contener información detallada sobre:

- ✓ Nombre y datos de contacto del responsable del tratamiento.
- ✓ Fines del tratamiento.
- ✓ Categorías de interesados y datos personales.
- ✓ Categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos.
- ✓ Transferencias internacionales de datos.
- ✓ Plazos previstos de supresión de datos.
- ✓ Descripción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas.

Este Registro de Actividades de Tratamiento debe estar a disposición de la AEPD si es requerido.

Conceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos

3. ¿Qué ocurre si no se notifica la existencia de un fichero?

Dado que la notificación de la existencia de un fichero al Registro General de Protección de Datos **ya no es un requisito legal, no hay sanción por no notificar** algo que ya no es obligatorio.

Sin embargo, **si una organización no cumple con las obligaciones actuales del RGPD y la LOPDGDD**, como:

- ✓ No mantener un Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) actualizado.
- ✓ No aplicar las medidas de seguridad adecuadas.
- ✓ No realizar una Evaluación de Impacto (EIPD) cuando sea necesario.
- ✓ No respetar los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, etc.).
- ✓ No nombrar un DPO (Delegado de Protección de Datos) si es obligatorio.

Entonces sí, la organización estaría incumpliendo la normativa de protección de datos, lo que puede dar lugar a **sanciones** muy elevadas por parte de la AEPD. Las multas pueden ascender hasta **20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual de la empresa, lo que sea mayor**.